

Besluit van [datum], houdende regels ter uitvoering van de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Besluit weerbaarheid kritieke entiteiten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van [datum], Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. [nummer], gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van PM;

Gelet op de artikelen 10, derde lid, 14, vijfde lid, 15, vierde lid, 17, vijfde en zesde lid, en 34 van de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum], nr. [PM]);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van [datum], Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. [nummer], uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van PM;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Artikel 1 (begripsbepaling)

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder wet: Wet weerbaarheid kritieke entiteiten.

Hoofdstuk 2. Ondersteuning aan kritieke entiteiten

Artikel 2 (ondersteuning aan kritieke entiteiten)

Bij regeling van Onze Minister die het aangaat, na overleg met Onze Minister, kunnen regels worden gesteld over de samenwerking en ondersteuning, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de wet.

Hoofdstuk 3. Risicobeoordeling door de kritieke entiteit

Artikel 3 (risicobeoordeling door de kritieke entiteit)

1. De kritieke entiteit heeft vastgesteld beleid over het uitvoeren van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 14 van de wet. De kritieke entiteit legt dat beleid schriftelijk vast, past dat beleid aantoonbaar toe, monitort de naleving en effectiviteit van dat beleid en evalueert dat beleid periodiek.

2. De kritieke entiteit houdt bij het uitvoeren van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, rekening met de mate waarin de dienstverlening van haar rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners een risico kan vormen voor haar eigen verlening van een essentiële dienst.

3. De kritieke entiteit legt de uitgevoerde risicobeoordeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, schriftelijk vast.

Hoofdstuk 4. Zorgplicht

Artikel 4 (uitvoering van artikel 15 van de wet)

Ter uitvoering van artikel 15 van de wet neemt de kritieke entiteit ten minste de maatregelen, bedoeld in de artikelen 5 tot en met 13.

Artikel 5 (identificatie kritieke infrastructuur)

1. De kritieke entiteit heeft vastgesteld beleid over de identificatie van haar kritieke infrastructuur. De entiteit legt dat beleid schriftelijk vast en past dat beleid aantoonbaar toe.

2. De kritieke entiteit heeft een actueel overzicht van haar kritieke infrastructuur. Dat overzicht omvat ten minste een beschrijving van de noodzakelijkheid van de desbetreffende voorziening, faciliteit, apparatuur, netwerk of systeem, of een onderdeel daarvan, voor de verlening van de essentiële dienst of diensten.

Artikel 6 (verwerving, ontwikkeling, onderhoud, herstel en beëindiging van kritieke infrastructuur)

De kritieke entiteit heeft vastgesteld beleid over het verwerven, ontwikkelen, onderhouden, herstellen en beëindigen van haar kritieke infrastructuur. De entiteit legt dat beleid schriftelijk vast en past dat beleid aantoonbaar toe.

Artikel 7 (rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners)

De kritieke entiteit identificeert haar rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners en heeft vastgesteld beleid over de rol van deze rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners ter beperking van de risico's ten aanzien van de weerbaarheid en instandhouding van de essentiële dienst, op basis van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 3, tweede lid. De entiteit legt dat beleid schriftelijk vast en past dat beleid aantoonbaar toe.

Artikel 8 (bescherming)

1. De kritieke entiteit neemt maatregelen voor de adequate fysieke bescherming van haar gebouwen en haar kritieke infrastructuur. Daartoe neemt de entiteit in ieder geval de volgende maatregelen:

- a. het instellen van beveiligingszones;
- b. het inrichten van toegangsbeveiliging;
- c. het beveiligen van kantoren, ruimten, faciliteiten, bedrijfsmiddelen buiten het terrein en nutsvoorzieningen, die van essentieel belang zijn voor de instandhouding van haar kritieke infrastructuur;
- d. het monitoren van de beveiliging; en
- e. het plaatsen van apparatuur op een veilige locatie en het treffen van beschermingsmaatregelen voor die apparatuur.

2. Voor zover de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zien op de bescherming van gebouwen en de kritieke infrastructuur tegen de gevolgen van natuurrampen en klimaatverandering, houdt de kritieke entiteit in ieder geval rekening met de natuurramp- en klimaatrisico's die op of rondom deze of toekomstige locaties bestaan, zowel ondergronds als bovengronds.

3. De kritieke entiteit legt de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk vast en evalueert deze periodiek.

Artikel 9 (crisismanagementplan en bedrijfscontinuïteitsplan)

1. De kritieke entiteit heeft een vastgesteld crisismanagementplan en bedrijfscontinuïteitsplan waarin de rollen, verantwoordelijkheden en procedures zijn opgenomen voor het bestrijden, beperken, bestand zijn tegen en herstellen van incidenten. De entiteit legt die plannen schriftelijk vast, past deze plannen aantoonbaar toe in geval van een incident, en test en beoefent deze plannen periodiek.

2. Het crisismanagementplan, bedoeld in het eerste lid, bestaat in ieder geval uit:

- a. procedures en mogelijke maatregelen in reactie op een incident of crisis ten einde de effecten daarvan te beperken;
- b. indien van toepassing, procedures voor het gebruik van beveiligde noodcommunicatiesystemen binnen de entiteit.

3. Het bedrijfscontinuïteitsplan, bedoeld in het eerste lid, bestaat in ieder geval uit:

- a. procedures en mogelijke maatregelen voor noodvoorzieningen; en
- b. procedures en mogelijke maatregelen om de essentiële dienst te beschermen voor uitval en zo spoedig mogelijk te herstellen na een incident;

c. indien van toepassing, procedures voor het gebruik van beveiligde noodcommunicatiesystemen binnen de entiteit.

Artikel 10 (personeel)

1. De kritieke entiteit heeft vastgesteld beleid over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de weerbaarheid en het beheer van haar kritieke infrastructuur. De entiteit legt dat beleid schriftelijk vast en past dat beleid aantoonbaar toe.

2. Het beleid, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval de identificatie van categorieën personeelsleden die kritieke functies vervullen.

3. De kritieke entiteit verzorgt voor haar personeel periodieke bewustwordings- en oefeningsactiviteiten en opleidingen, gericht op het ontwikkelen en behouden van de benodigde kwalificaties, kennis, bewustzijn, vaardigheden en gedrag die noodzakelijk zijn voor de weerbaarheid van haar essentiële dienst en kritieke infrastructuur. In die activiteiten en opleidingen worden in ieder geval de maatregelen die moeten worden genomen op grond van artikel 15, eerste lid, van de wet, behandeld.

Artikel 11 (toegang tot gevoelige informatie)

1. De kritieke entiteit heeft vastgesteld beleid over de beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie die van belang is voor de weerbaarheid van haar essentiële dienst of diensten en kritieke infrastructuur. De kritieke entiteit legt dat beleid schriftelijk vast en past dat beleid aantoonbaar toe.

2. Het beleid, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

- a. de rubricering van gevoelige informatie; en
- b. de toegang tot gevoelige informatie.

Artikel 12 (attenderingen, adviezen en informatie)

Indien de kritieke entiteit door relevante partijen, waaronder overheidsinstanties, rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners, gericht wordt geattendeerd op de voor haar weerbaarheid relevante risico's en dreigingen, of van die partijen gerichte adviezen of informatie ontvangt over de voor haar weerbaarheid relevante risico's of dreigingen, beoordeelt zij of op basis daarvan aanpassingen of aanvullingen nodig zijn van de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van artikel 15 van de wet. De entiteit legt de uitkomsten van die beoordeling schriftelijk vast.

Artikel 13 (evaluatie)

De kritieke entiteit evalueert periodiek de doeltreffendheid van de maatregelen die zij heeft genomen op grond van artikel 15, eerste lid, van de wet en de effecten ervan in de praktijk, en legt het resultaat daarvan schriftelijk vast. De entiteit past naar aanleiding van die evaluaties de maatregelen waar nodig aan.

Artikel 14 (nadere regels)

Bij regeling van Onze Minister die het aangaat, na overleg met Onze Minister, kunnen nadere regels worden gesteld over de maatregelen, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen sectoren, subsectoren en categorieën van entiteiten.

Hoofdstuk 5. Meldplicht

Artikel 15 (aanzienlijke verstoring)

1. Bij regeling van Onze Minister die het aangaat, na overleg met Onze Minister, worden de criteria vastgesteld op basis waarvan wordt bepaald of een verstoring aanzienlijk is als bedoeld in artikel 17, derde lid, van de wet, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen sectoren, subsectoren en categorieën van entiteiten.

2. Onze Minister die het aangaat evalueert ten minste elke vier jaar de doeltreffendheid van de criteria, bedoeld in het eerste lid, en de effecten daarvan in de praktijk. Indien nodig past hij de criteria, na overleg met Onze Minister, aan.

Artikel 16 (gegevens waar een melding uit moet bestaan)

De melding, bedoeld in artikel 17 van de wet, omvat naast de gegevens, genoemd in artikel 17, tweede lid, van de wet, tevens de volgende gegevens:

- a. het vermoedelijke tijdstip van de aanvang van het incident;
- b. zo mogelijk, een prognose van de hersteltijd; en
- c. zo mogelijk, de door de kritieke entiteit genomen of te nemen maatregelen om de gevolgen van het incident te beperken of herhaling hiervan te voorkomen.

Artikel 17 (wijze waarop een melding geschiedt)

De melding, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet, wordt gedaan bij een hiervoor door de bevoegde autoriteit ingericht meldpunt.

Hoofdstuk 6. Persoonsgegevens

Artikel 18 (bewaring van persoonsgegevens)

1. De persoonsgegevens die door de bevoegde autoriteit, Onze Minister en het centrale contactpunt bij of krachtens de wet worden verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ter uitvoering van hun taken op grond van de wet, doch uiterlijk binnen 60 maanden na de eerste verwerking verwijderd.

2. In afwijking van het eerste lid worden de persoonsgegevens die door de bevoegde autoriteit met het oog op het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet worden verwerkt, niet langer bewaard dan noodzakelijk daarvoor is, doch uiterlijk binnen 120 maanden na de eerste verwerking verwijderd.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 19 (inwerkingtreding)

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 20 (citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit weerbaarheid kritieke entiteiten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.